

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 598/2539      ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีวัฒนด้าขาว      โจทก์  
นาย ดำเนิน ปลื้ม กับพวก      จำเลย  
ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ลูกจ้างโจทก์ได้ขับรถบรรทุกของโจทก์ออกจากห้องซังน้ำหนักรมาจอดรอที่ไหล่ทางเพื่อออกสู่ถนนสายเลี้ยวเมือง ได้มีรถบรรทุกขับโดยจำเลยที่ 1 ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังว่ามีรถบรรทุกของโจทก์จอดรอเพื่อออกสู่ถนนสายเลี้ยวเมืองอยู่เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนบริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นฟ้องที่ได้บรรยายถึงเหตุที่อ้างว่าจำเลยที่ 1 ประมาทเลินเล่อไว้ชัดแจ้งเพียงพอที่จะให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เข้าใจได้แล้วสำหรับรายละเอียดต่างๆ ในขณะเกิดเหตุเป็นอย่างไรโจทก์อาจนำสืบได้ในชั้นพิจารณาฟ้องของโจทก์จึงขอด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 แล้ว

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ขับรถบรรทุกของจำเลยที่ 2 ที่มีจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันในทางการที่จ้าง ด้วยความประมาทเลินเล่อเฉี่ยวชนรถบรรทุกของโจทก์ที่ลูกจ้างโจทก์ขับออกมาจากห้องซังน้ำหนักรมาจอดรอที่ไหล่ทางเพื่อออกสู่ถนนใหญ่ เป็นเหตุให้รถบรรทุกของโจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 261,808.72 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 243,543 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ  
แก่โจทก์

ก่อนที่จำเลยที่ 1 จะยื่นคำให้การ โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1  
ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การทำนองเดียวกันว่า ฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับการเกิด  
อุบัติเหตุเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหาย  
เป็นเงิน 196,429.73 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้น  
เงิน 173,423 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระค่า  
เสียหายจำนวน 145,493 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราที่ศาลชั้นต้นกำหนด  
นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไป  
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า ลูกจ้างโจทก์ได้ขับรถบรรทุกของ  
โจทก์ออกจากห้องซังน้ำหนักรมาจอดรอที่ไหล่ทางเพื่อออกสู่ถนนสายเลี้ยวเมือง  
(บายพาส) ได้มีรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-5815 ชลบุรี ขับโดยจำเลยที่ 1  
ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังว่ามีรถบรรทุกของโจทก์จอดรอเพื่อออก  
สู่ถนนสายเลี้ยวเมืองอยู่ เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนบริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกของโจทก์

ได้รับความเสียหาย เห็นว่า ฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงเหตุที่อ้างว่าจำเลยที่ 1 ประมาท  
เลินเล่อไว้ชัดแจ้งเพียงพอที่จะให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เข้าใจได้แล้วสำหรับราย  
ละเอียดต่าง ๆ ในขณะที่เกิดเหตุเป็นอย่างไรโจทก์อาจนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้อง  
ของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 แล้ว

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-บุญธรรม อยู่พัก-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ